BYMA EDUCA

Programa de Capacitación para Asesor Idóneo en Mercado de Capitales.

Clase 1: El marco normativo del mercado de capitales. Emisoras. Régimen sancionatorio. Oferta pública

SPEAKER

PATRICIA GONZÁLEZ

Abogada- UBA

Jefa de la Gerencia Técnica y de Valores Negociables de la BCBA

BYMA EDUCA

MARCO NORMATIVO

MARCO NORMATIVO

El marco normativo que rige el funcionamiento del Mercado de Capitales en la República Argentina está dado por:

- **Ley de Mercado de Capitales N° 26.831**, sancionada el 29.11.2012 y promulgada el 27.12.2012.
- **Decreto Reglamentario N° 1023/2013**, aprobado el 29.07. 2013.
- **Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440**, sancionada el 9.05.2018.
- Decreto Reglamentario N° 471/2018, aprobado el 17.09.2018.
- **Texto ordenado de las Normas CNV (N.T.2013**), aprobado en el año 2013 y actualizado permanentemente con la incorporación de las normas complementarias.

OTRA NORMATIVA APLICABLE

- **Ley 26.994 Código Civil y Comercial de la Nación(** regulación respecto de los Títulos valores y del Contrato de Fideicomiso v. también la Ley N° 24.441). ***Personalidad jurídica Art. 146 CCCN***
- **Ley 24.083 de Fondos Comunes de Inversión**
- **Ley 24.441 de Fideicomisos**
- **Ley 23.576 de Obligaciones Negociables**
- **Ley 21.526 de Entidades Financieras.**
- **Ley 19.550 General de Sociedades**

INSTITUCIONES DEL MERCADO DE CAPITALES

Sistema bursátil argentino



Caja de Valores
ADCVN- ACRYP

BYMA
A3
MAV
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
como entidad calificada de BYMA

BYMA EDUCA

#BYMAEDUCA

BYMA EDUCA

OBJETIVOS

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LA CNV.

OBJETIVO DE LA LEY 26.831

La LMC tiene por objeto promover el desarrollo del mercado de capitales y establecer el marco de regulación, supervisión y fiscalización de los sujetos y valores negociables comprendidos en dicho mercado.

LEY 26831
OBJETIVOS
Y PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

- Promover la participación en el Mercado de Capitales de inversores, favoreciendo los mecanismos que fomenten el ahorro y su canalización hacia el desarrollo productivo.
- Fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los pequeños inversores.
- Promover el acceso al Mercado de Capitales de las Pymes.
- Propender un Mercado de Capitales federalmente integrado, a través de mecanismos de acceso y conexión, con protocolos estandarizados de los sistemas informáticos.

LEY 26831
OBJETIVOS
Y PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

- Reducir el riesgo sistémico en los mercados de capitales mediante acciones y resoluciones tendientes a contar con mercados más seguros conforme las mejores prácticas internacionales
- Propender a la integridad y transparencia de los mercados de capitales
- Propender a la inclusión financiera.
- Fomentar la simplificación de la negociación para los usuarios y así lograr una mayor liquidez.

DEFINICIONES

MERCADOS

:

S.A. autorizadas por la CNV con el objeto principal de organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con OP

MERCADO DE CAPITALES

:

Ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos, a través de la negociación por los agentes habilitados.

DEFINICIONES

AGENTES REGISTRADOS

Personas humanas y/o jurídicas autorizadas por la CNV para su inscripción dentro de los registros correspondientes creados por CNV para abarcar actividades de negociación, de colocación, distribución, corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito colectivo de valores negociables, de administración y custodia de productos de inversión colectiva, de calificación de riesgos, y todas aquellas que, a criterio de la CNV, corresponda registrar para el desarrollo del mercado de capitales.

DEFINICIONES

VALORES NEGOCIABLES

Títulos valores emitidos en forma cartular o incorporados a un registro de anotaciones en cuenta, incluyendo:

En particular:

- ✓ Valores de Créditos o representativos de derechos crediticios,
- ✓ Acciones
- ✓ Cuotapartes de FCI
- ✓ Títulos de deuda o Certificados de Participación de FF u otro vehículo de colectivo

Y en general:

Cualquier valor o contrato de inversión o derechos de crédito homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma, susceptibles de tráfico generalizado e impersonal.
Comprende: contratos de opciones, futuros y derivados registrados en mercados autorizados; cheques de pago diferido; certificados de depósitos de plazo fijo admisibles, facturas de créditos, warrants, pagares, letras de cambio. Cedears



VALORES NEGOCIABLES

ACCIONES: representan una parte del capital social de la empresa y convierten a quien las adquiere en accionista o socio de la misma. Quienes invierten en acciones obtienen ganancias de capital a través de la variación positiva del precio de las acciones entre el momento de la compra y el momento de la venta. Por lo tanto, las ganancias no están garantizadas. A su vez los inversores pueden obtener ganancias a través del cobro de dividendos. La Asamblea fija la distribución o no de dividendos.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES: Deuda que emiten las empresas para poder financiarse. Quien invierte en obligaciones compra parte de la deuda de la empresa, y en vez de convertirse en socio se convierte en acreedor. Son valores de renta fija, dado que se establece el rendimiento del título previo a su emisión. Este tipo de instrumentos tiene un cronograma de pagos prefijado por lo cual los inversores perciben la renta estipulada y la devolución del capital en la forma y plazo acordados.



VALORES NEGOCIABLES

FONDO COMÚN DE INVERSIÓN: Instrumento de inversión en el que varias personas invierten su dinero en conjunto para que un grupo de expertos lo gestione. Los beneficios y riesgos de las inversiones se reparten proporcionalmente entre los participantes según el dinero que cada uno aportó.

CEDEARS: Son una de las maneras de invertir, desde la plaza local, en acciones de empresas extranjeras que cotizan en Bolsas y Mercados del exterior reconocidos por la CNV. Constituyen valores negociables emitidos en la R.A., representativos de valores negociables emitidos en el exterior y custodiados por una entidad depositaria, en respaldo de los derechos de los tenedores.

TITULOS PÚBLICOS: También llamados “bonos”. Representan la deuda emitida por el Estado (Nacional, provincial o municipal). Promesa de pago. (capital más los intereses). Se emiten en pesos u otras divisas. Son una de las formas por medio de las cuales se financian los gobiernos habitualmente.

DEFINICIONES

CONTROLANTE, GRUPO CONTROLANTE O GRUPO DE CONTROL

Personas humanas o jurídicas que posean en forma directa o indirecta, individual o conjuntamente, una participación por cualquier título en el capital social o valores con derecho a voto que, de derecho o de hecho, en este último caso si es en forma estable, les otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en asambleas ordinarias o para elegir o revocar la mayoría de los directores o consejeros de vigilancia.

DEFINICIONES

ACTUACIÓN CONCERTADA

Actuación coordinada de dos o más personas, según acuerdo formal o informal, para cooperar activamente en la adquisición, tenencia o disposición de acciones u otros valores admitidos a oferta pública.

INFORMACIÓN RESERVADA O PRIVILEGIADA

Toda información concreta que se refiere a uno o varios valores negociables, o a uno o varios emisores, que no se ha hecho pública y que, de hacerse pública, podría influir de manera sustancial sobre las condiciones o el precio de colocación o el curso de negociación de tales valores.

.

DEFINICIONES CNV

La RG 1097/2025 de la CNV unificó y actualizó las definiciones transversales contenidas en las Normas tales como “DUVA” Declaración Unilateral de Voluntad de Adquisición de Acciones, “PyME CNV” que es la Emisora que califica como PyME y que emite acciones u obligaciones negociables conforme al régimen general establecido o bajo el régimen de Oferta Pública de ON con Autorización Automática por su Bajo Impacto.

BYMA EDUCA

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)

La Comisión Nacional de Valores es la autoridad de aplicación y contralor de la LMC.

Organismo encargado de la regulación, supervisión, promoción y el desarrollo del mercado de capitales en la RA.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CNV



AUTARQUÍA:

CNV es entidad autárquica del Estado Nacional regida por la ley 26.831. Relaciones con el PEN se mantienen por intermedio del Ministerio de Economía.

SEDE Y DELEGACIONES.

CNV tiene su domicilio en la CABA pero podrá sesionar y establecer delegaciones regionales en cualquier lugar del país.

INTEGRACIÓN.

Está a cargo de un directorio integrado por cinco miembros designados por el PEN quien designa al presidente y vicepresidente del directorio.

DURACIÓN DEL MANDATO.

Directores de la CNV duran cinco años en sus funciones . Sus mandatos pueden ser renovados por períodos sucesivos-

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CNV



RECURSOS:

Para su funcionamiento, CNV cuenta con:

a) Los recursos que le asigne la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio vigente;

b) Los recursos percibidos en concepto de tasa de fiscalización y control y por aranceles de autorización de OP y de registración y otros servicios cuyos montos serán fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a propuesta de la Comisión Nacional de Valores;

c) Las donaciones o legados y las rentas de sus bienes.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LA CNV

LA CNV ES LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y DE CONTRALOR DE LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES

Entre sus funciones se encuentran:

- ✓ Supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar a todas las personas humanas y/o jurídicas que desarrollen actividades relacionadas con la oferta pública.
- ✓ Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar la autorización de oferta pública.
- ✓ Establecer Normas a las que deban ajustarse los sujetos autorizados.
- ✓ Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar la autorización para funcionar de los mercados y los agentes.
- ✓ Aprobar el estatuto y reglamentos de los Mercados. Revisar sus decisiones, de oficio o a petición de parte.
- ✓ Declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, sin sumario previo, cuando sean contrarios a la ley.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LA CNV

Acción de CNV de controlar, regular, autorizar y fiscalizar se proyecta sobre:

- ✓ La oferta pública de instrumentos de inversión (de renta fija, variable y contratos a término)
- ✓ Las sociedades que emiten títulos valores para ser colocados de forma pública.
- ✓ Los mercados en los cuales se negocian aquellos instrumentos de inversión autorizados.
- ✓ Todas las personas humanas y jurídicas que desean abarcar las actividades de negociación, colocación, distribución, corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito colectivo de valores negociables, las de administración y custodia de productos de inversión colectiva, las de calificación de riesgos y todas aquellas que, a criterio de la CNV, corresponda inscribir en los registros pertinentes creados por el Organismo a tales efectos, para el desarrollo del Mercado de Capitales.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LA CNV

- Conforme la Ley 22.169 CNV tiene autoridad exclusiva y excluyente para fiscalizar las sociedades por acciones que hacen Oferta pública de sus valores negociables excluidas las Pymes CNV que cuentan con garantía.
- La CNV se encarga de la conformidad administrativa de las reformas estatutarias y control permanente de funcionamiento.
- Las emisoras deben solicitar ante CNV la inscripción registral de los miembros del Directorio dentro de los 10 días hábiles de celebrada la reunión donde e los designó.
- Si una sociedad deja de hacer oferta publica queda excluida de la fiscalización de CNV y vuelve a la órbita de la IGJ

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LA CNV

En el marco de sus competencias la CNV puede:

- ✓ Solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones, citar a declarar.
- ✓ Recabar el auxilio de la fuerza pública.
- ✓ Requerir al juez el allanamiento con el fin de obtener las informaciones necesarias.
- ✓ Iniciar acciones judiciales y reclamar su cumplimiento.
- ✓ Denunciar delitos.
- ✓ Solicitar todo tipo de información a quien considere necesario.

SECRETO - Título I, Cap V Ley 26.831

PRINCIPIO:
Las informaciones recogidas por la CNV en el ejercicio de facultades de investigación e inspección son **SECRETAS**.

Excepciones:

- ✓ Procesos penales por delitos comunes.
- ✓ Que la información haya sido solicitada por la UIF.
- ✓ Que la CNV dicte una resolución que disponga la instrucción de sumario, resolución final de sumario y resoluciones que ordenen formular denuncia o querella penal. Son dadas a Publicidad.
- ✓ Cuando existan convenios de cooperación con autoridades similares del extranjero con las cuales la CNV tenga acuerdos de reciprocidad.
- ✓ Cuando se trate de información relativa al BCRA, SSN y UIF no regirá la restricción si la información es pedida por la máxima autoridad de dichos organismos.

MERCADOS

- Los mercados se constituirán como sociedades anónimas comprendidas en el régimen de oferta pública de acciones.
- Deberán listar sus acciones en un mercado autorizado.
- La reglamentación de la CNV impone limitaciones a los mercados para evitar la existencia de accionistas controlantes o la formación de grupos de control. Regla general, ningún accionista podrá poseer en forma directa o indirecta, individual o conjuntamente, una participación en el capital social mayor al 20%.

DIFUSION OBLIGATORIA: Mercados y entidades calificadas, deberán habilitar un mecanismo de difusión de información gratuito para conocimiento y consulta permanente por parte de los Agentes miembros y del público inversor en general que contemple como mínimo información sobre instrumentos listados que se encuentren vigentes con indicación de sus respectivos:

a) datos identificatorios, incluido su respectivo su código;

b) fechas de emisión y vencimiento;

c) montos;

d) fecha de ingreso a la negociación;

e) si se encuentra vencido o impago.

BYMA EDUCA

COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS MERCADOS

- ✓ Dictar reglamentaciones para la actuación de los Agentes.
- ✓ **Autorizar, suspender y cancelar el listado y/o negociación de valores negociables**
- ✓ Dictar normas para asegurar la veracidad en el registro de los precios y su negociación
- ✓ Dictar las normas y medidas necesarias para asegurar la realidad de las operaciones
- ✓ Emitir reglamentaciones s/medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de las cargas y obligaciones asumidas x los agentes registrados
- ✓ **Constituir tribunales arbitrales**
- ✓ **Emitir boletines informativos**
- ✓ Ejercer funciones de supervisión, inspección y fiscalización de los agentes participantes.

REGISTRO AGENTES– COMPETENCIA DISCIPLINARIA

Para actuar como agentes los sujetos deberán contar con la autorización y registro de la CNV y deberán cumplir con las formalidades y requisitos que para cada categoría establezca la misma.

Los Agentes registrados quedan sometidos a la competencia disciplinaria exclusiva de la CNV. Mercados y cámaras compensadoras deben denunciar ante CNV toda falta en que incurran sus agentes miembros

La omisión deliberada o la falta de la debida diligencia en el control de los Agentes por parte del Mercado o cámara será sancionada por la CNV.

BYMA EDUCA

REGIMEN SANCIONATORIO

SANCIONES

Las sanciones que aplique el Directorio de la CNV requieren la sustanciación previa de un sumario

Sanciones aplicables:

a) **Apercibimiento**
b) **Multa** de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos cien millones ($ 100.000.000), **que podrá ser elevada hasta el quíntuplo del beneficio obtenido** o del perjuicio ocasionado como consecuencia del accionar ilícito, si alguno de ellos resultare mayor.

c) **Inhabilitación** de hasta cinco (5) años para ejercer funciones como directores, administradores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, contadores dictaminantes o auditores externos o gerentes de mercados autorizados y de agentes registrados o de cualquier otra entidad bajo fiscalización de la Comisión Nacional de Valores;
d) **Suspensión** de hasta dos (2) años para efectuar oferta pública o, en su caso, de la autorización para actuar en el ámbito de la oferta pública.
e) **Prohibición** para efectuar ofertas públicas de valores negociables o, en su caso, de la autorización para actuar en el ámbito de la oferta pública de valores negociables.

SANCIONES

✓Pautas para graduación.

- **magnitud de la infracción**;
- los beneficios generados o los perjuicios ocasionados por el infractor;
- el volumen operativo del infractor;
- **la actuación individual de los miembros de los órganos de administración y fiscalización y su vinculación con el grupo de control, en particular si es miembro independiente o externo.**

✓**Intereses de multas Las multas impagas devengarán intereses a una tasa que no podrá exceder en una vez y media el interés que aplica el BNA en sus operaciones de descuento para documentos comerciales.**

✓**Prescripción de la acción (LMC 26831 y LFCI 24083): 6 años de la comisión del hecho que la configure. Se interrumpe por nueva infracción**.

✓Prescripción de la multa: 3 años a partir de la notificación.

✓Publicidad

PROCEDIMIENTO SUMARIAL



GARANTÍAS MÍNIMAS.
Sanciones serán aplicadas por el directorio de la CNV mediante resolución fundada, previo sumario sustanciado por el organismo.

PRINCIPIO DE NO PREJUDICIALIDAD
La existencia de causas ante la justicia con competencia en lo criminal con respecto a conductas descriptas en la LMC y que pudieren también dar lugar a condenas en esa sede, no obstará a la prosecución y conclusión del trámite de los sumarios respectivos en la CNV.

NOTIFICACIONES
Se rigen por lo dispuesto en la Reglamentación de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto N.° 1759/72 T.O. 2017 y Decreto N.° 1883/91), y además podrán realizarse a través del correo electrónico que constituya el sumariado (opcional).
Implementación del sistema TAD : Los sujetos regulados por la CNV deberán responder los requerimientos exclusivamente a través de TAD,
Sujetos no regulados por la CNV podrán responder a través de TAD o, alternativamente, mediante una presentación en Mesa de Entradas.

PROCEDIMIENTO SUMARIAL



TRAMITACIÓN.

La sustanciación del sumario es función de otra dependencia de la CNV separada e independiente de la que formule la propuesta de cargos.

La dependencia sumariante, una vez sustanciado el sumario, elevará las actuaciones al directorio con sus recomendaciones para la consideración y decisión del mismo. Las decisiones que dicte la CNV instruyendo sumario y durante su sustanciación serán irrecurribles.

Podrán ser cuestionadas al interponerse el recurso respectivo, si se apelara la resolución definitiva.

La resolución del Directorio de CNV que ordena apertura del sumario, así como actos y diligencias inherente a la sustanciación del mismo i**nterrumpen** el plazo de prescripción de las acciones.

PUBLICIDAD.

Las resoluciones disciplinarias que inicien y finalicen sumarios, que resuelvan la exclusión de algún sumariado y las que impongan suspensiones preventivas, serán dadas a conocer a través del sitio web de la Comisión, www.argentina.gob.ar/cnv y serán comunicadas a los Mercados para su publicación en sus sistemas de información habitual.

PROCEDIMIENTO SUMARIAL



AUDIENCIA PRELIMINAR

Formulada la propuesta de los cargos y en forma previa a la apertura a prueba del procedimiento sumarial, se celebrará audiencia preliminar para recibir las explicaciones de los imputados y determinar los hechos cuestionados. Aplicación de principios de concentración y economía procesal.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO.

CNV puede en la resolución de apertura del sumario, disponer la comparecencia personal de las partes involucradas en el procedimiento sumarial a la audiencia preliminar.

Si resultan admitidos los hechos y mediando el reconocimiento expreso por parte de los involucrados en las conductas infractoras y de su responsabilidad, CNV podrá disponer la conclusión del procedimiento sumarial resolviendo sin más trámite la aplicación de las sanciones que correspondan.

Sanciones impuestas en el marco del procedimiento abreviado: únicamente APERCIBIMIENTO y/o MULTA. (monto máximo $ 10.000.000). NO puede aplicarse procedimiento abreviado cuando el infractor hubiera obtenido beneficios económicos en base a conducta irregular o existan elementos que indiquen que se causó perjuicio económico a inversores o al mercado.

DENUNCIANTE.

Si las actuaciones se inicien por denuncia ante la CNV, el denunciante no será considerado parte del procedimiento y no podrá acceder a las actuaciones.

PROCEDIMIENTO SUMARIAL



DERECHOS DEL SUMARIADO.

a) **Designar apoderado y contar con patrocinio letrado.**
b) **Recusar al Conductor del Sumario y a los integrantes del Directorio de la CNV.**

INCUMPLIMIENTOS. AMPLIACIÓN DE CARGOS.

Cuando durante la actividad sumarial se produjeran nuevos incumplimientos en la presentación de documentación o información que motivó la promoción del sumario y que debe ser remitida periódicamente a la CNV podrán ser incorporados como nuevos cargos mediante resolución del Directorio.

DESISTIMIENTO

Si las actuaciones se iniciaran por una denuncia y el denunciante desistiera de la misma, la CNV continuará actuando de oficio hasta terminar la investigación .

RECURSOS DIRECTOS

Corresponde a las Cámaras Federales de Apelaciones con competencia en materia comercial:

- Entender en la revisión de las sanciones que imponga la CNV, incluso declaraciones de irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos y la suspensión o revocación de inscripciones o autorizaciones.

Recurso Directo; Se interpondrá y fundará ante la CNV dentro de los 10 días hábiles de la notificación del acto recurrido.

La CNV concederá el recurso con efecto devolutivo dentro de los 10 días hábiles de su interposición y remitirá las actuaciones a la Cámara Federal que corresponda. Excepción multa: efecto suspensivo.

- Entender en la revisión de las denegaciones de inscripción y autorizaciones.

Los recursos se interpondrán fundados por ante la CNV dentro de los 30 días hábiles de notificado.

CNV concederá el recurso y remitirá las actuaciones a la Cámara que corresponda dentro de los 20 días hábiles de recibido el recurso, junto con su contestación, y el tribunal resolverá.

BYMA EDUCA

TRIBUNAL ARBITRAL

Funciones y obligaciones de las Entidades

TRIBUNAL ARBITRAL

- El arbitraje fue preconizado en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, desde su creación en 1854.
- En 1963 se crea el Tribunal de Arbitraje General, único en su género en nuestro país, con tres árbitros y un secretario-director de procedimiento permanentes.
- Conforme LMC los mercados deben contar con un tribunal arbitral permanente para resolver conflictos entre emisoras, accionistas e inversores ,



Ventajas de los Tribunales Arbitrales:

✓ Reducción de los plazos de resolución de los conflictos y
✓ Reducción de los costos de los honorarios de los letrados que intervienen.

TRIBUNAL ARBITRAL

Quedan comprendidas en la jurisdicción arbitral todas las acciones derivadas de la LGS, en especial:

- ✓ demandas de impugnación de resoluciones de los órganos sociales
- ✓ acciones de responsabilidad contra sus integrantes o contra otros accionistas
- ✓ acciones de nulidad de cláusulas de los estatutos o reglamentos.
- ✓ las personas que efectúen una oferta pública de adquisición respecto de los destinatarios de tal adquisición



- Los reglamentos deberán dejar a salvo el derecho de los accionistas e inversores para optar por acudir a los tribunales judiciales competentes.

TRIBUNAL ARBITRAL



Los reglamentos que los mercados dicten deberán ser sometidos a la previa aprobación de la CNV y deberán contemplar los siguientes aspectos:

- Condiciones de idoneidad, honorabilidad, integridad, experiencia, antecedentes académicos y profesionales que deberán acreditar los miembros
- El Tribunal debe estar constituido por un número de miembros impar
- El contenido del laudo arbitral deberá ser exclusivamente de derecho (En esta modalidad, el laudo contiene los enunciados y requisitos de una sentencia definitiva de primera instancia, en lo pertinente. En este caso, se pueden interponer contra el laudo todos los recursos admisibles respecto de las sentencias judiciales, que no hubiesen sido renunciados en el compromiso arbitral)
- Plazos de extensión razonables para el dictado de laudos

TRIBUNAL ARBITRAL

CONCLUSIÓN: EL ARBITRAJE ES OBLIGATORIO PARA LAS EMISORAS Y OPTATIVO PARA ACCIONISTAS E INVERSORES

Por aplicación del artículo 32 inciso f) LMC:

la constitución y funcionamiento del Tribunal Arbitral correspondiente a ByMA

ha sido delegada en el **Tribunal Arbitral de la BCBA**



BYMA EDUCA

OFERTA PÚBLICA
OFERTA PÚBLICA IRREGULAR



OFERTA PÚBLICA

Invitación que se hace a personas en general o a sectores o a grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con VN, efectuada por los emisores, por sus tenedores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas, telefónicas o de televisión, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, medios electrónicos incluyendo el uso de correo electrónico y redes sociales, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión.



OFERTA PÚBLICA – Cancelación por falta de colocación

En caso de que la Emisora no coloque los valores negociables autorizados en el plazo previsto, la CNV cancela la referida autorización.

OFERTA PÚBLICA IRREGULAR

TIENE LUGAR CUANDO UNA PERSONA HUMANA O JURÍDICA (EMISORAS, AGENTES DE NEGOCIACIÓN) QUE INTERVENGA U OFREZCA SERVICIOS EN LA OP DE VN, NO ADECÚE SU ACCIONAR A LAS NORMAS DE CNV.

Deberán especialmente *ABSTENERSE* de:

- Intervenir en la oferta pública en cualquier calidad que requiera autorización previa, sin contar con ella.
- Ofrecer, comprar, vender o realizar cualquier tipo de operación sobre valores negociables que por sus características debieran contar con autorización de oferta pública y no la hubieran obtenido al momento de la operación.
- Realizar operaciones no autorizadas expresamente por la CNV.

OFERTA PÚBLICA IRREGULAR

- Ofrecer servicios de asesoramiento de VN sin contar con el registro en cualquiera de las categorías de Agentes autorizados por CNV. No serán consideradas asesoramiento:
  - (i) las opiniones de carácter genérico sobre inversiones o la mera divulgación de información o explicación de las características y riesgos de una operación o valor negociable; y
  - (ii) la elaboración de reportes, informes o análisis de carácter general, aun cuando incluyan una recomendación de compra o venta.
- Realizar actividades de difusión y promoción de valores negociables y/o captar o vincular clientes a Agentes registrados sin estar autorizados por CNV.

OFERTA PÚBLICA IRREGULAR

Advertencias por Oferta Pública Irregular

La CNV pone a disposición del público en general información pertinente para proteger los intereses de los inversores.

En la página web de la CNV en la sección de Advertencias se podrá encontrar las Resoluciones de cese dictadas por el Directorio del Organismo, ordenando el cese inmediato de todo ofrecimiento público de negociación y de toda actividad de intermediación irregular en valores negociables, así como las Notas de advertencia sobre oferta pública irregular.

También pueden consultarse las Resoluciones o Comunicados emitidos por:

- La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)
- Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESM)

BYMA EDUCA

EMISORAS

PROSPECTO
COLOCACIÓN DE VALORES



EMISORAS

CONCEPTO

Emisora significa aquella entidad (sociedad por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa o asociación civil o cualquier otra estructura o figura contemplada o que pueda ser habilitada en el marco de la Ley de Obligaciones Negociables que se encuentre autorizada para efectuar oferta pública de sus valores negociables y a los Emisores de FF y CEDEAR .

OBLIGACIONES PRINCIPALES EMISORAS ACCIONES

- Publicar información financiera
- Informar hechos relevantes / Transparencia
- Convocar asambleas
- Elaborar prospecto
- Cumplir régimen informativo

OFRECIMIENTO DE ACCIONES





INGRESO AL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA

Para ingresar al régimen de oferta pública la emisora debe presentar ante la CNV:

1. **Documentación societaria** Estatuto social vigente, Acta de asamblea que decide solicitar ingreso a oferta pública, Acta de directorio, Nómina de autoridades, Sede social , Inscripción registral , etc
2. **Información contable** Estados contables auditados, memoria, informes pertinentes al régimen informativo inicial.
3. **Sobre la emisión**: Prospecto como documento informativo de los VN

El prospecto es obligatorio para solicitar autorización de oferta pública.

El prospecto debe publicarse en la Autopista de la Información Financiera (AIF).

PROSPECTO

Documento informativo que contiene información completa sobre la emisora, los valores negociables a emitir, su situación financiera, riesgos y destino de los fondos, que debe publicarse para obtener la autorización de oferta pública.

El prospecto es un documento obligatorio para solicitar autorización de oferta pública.

PROSPECTO – CONTENIDO

1. Datos sobre directores y administradores, gerentes, asesores y miembros del órgano de fiscalización. **(Datos del emisor)**
2. Datos estadísticos y programa previsto para la oferta.
3. Información clave sobre la emisora.

   a)**Información contable y financiera. En caso que se aprueben EECC correspondientes a nuevo ejercicio anual será optativa su actualización, pudiendo acompañar un informe de contador público independiente que emita opinión** b) Indicadores. c) Capitalización y endeudamiento. d) Razones para la oferta y destino de los fondos y e) **Factores de riesgo.**

4. Reseña y perspectiva operativa y financiera.
5. Accionistas principales y transacciones con partes relacionadas.
6. **De la oferta y la negociación.** El prospecto debe dar cuenta de las características de los valores.

PROSPECTO – RESPONSABLES



DIRECTOS

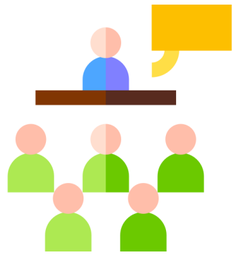
- Emisoras
- Integrantes del órgano de administración y fiscalización
- Personas que firman el Prospecto

INDIRECTOS

- Entidades y agentes intermediarios
- Colocadores
- Expertos o terceros que emitan opinión parcialmente sólo lo serán sobre el área respectiva

LEGITIMACIÓN

- Adquirentes de los VN
- Deben probar existencia de error u omisión de un aspecto esencial de la oferta



ASAMBLEAS

Competencia	• Las asambleas tienen competencia exclusiva para tratar los asuntos incluidos en los artículos 234 y 235 de la LGS.
Lugar	• Deben reunirse en la sede o en el lugar que corresponda a jurisdicción del domicilio social. Posibilidad de celebración de asambleas “a Distancia” (medios de transmisión simultánea de sonidos, imágenes y palabras. Previsión estatutaria. Y haber presentado instructivo ante CNV
Obligatoriedad	• Sus resoluciones conformes con la ley y el estatuto, son obligatorias para todos los accionistas

ACCIONES

ORDINARIAS

Otorgan derecho a voto, poseen derechos económicos en igual proporción a su participación en el capital social. PPIO *one share one vote*.

Acciones ordinarias con voto múltiple otorgan a ciertos accionistas, generalmente fundadores, más de un voto por acción, mantienen control de la empresa con menor capital.

Prohibición en Oferta Pública: La ley N° 19.550 (Art. 216) y la CNV prohíben emitir acciones de voto privilegiado una vez que la sociedad ha sido autorizada a realizar oferta pública de sus acciones.

Excepción - Capitalización: permite la emisión de nuevas acciones con voto plural en empresas cotizantes en los ajustes de capital.

PREFERIDAS

Otorgan una preferencia económica o dividendos de cobro preferente con respecto a las acciones ordinarias. Carecen de derecho a voto. Recobran el derecho a voto si se encuentran en mora en recibir los beneficios que constituyen su preferencia.

ASAMBLEAS

Asamblea:

- Ordinaria
- Extraordinaria

Convocatorias

- Primera
- Segunda



- **Quorum**
- **Mayorías**
- **Registro de Asistencia de accionistas: puede estar a cargo de la propia emisora, de un banco o Caja de Valores**

ASAMBLEA ORDINARIA

1) Balance general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto o que sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos;

2) Designación y remoción de directores y síndicos miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución;

3) Responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia;

Para considerar los puntos 1) y 2) será convocada dentro de los cuatro (4) meses del cierre del ejercicio.

ASAMBLEA ORDINARIA

ADEMÁS DE LOS ASUNTOS DEL ART. 234 Y 235 DE LA LGS, CORRESPONDE A LA ASAMBLEA DISPONER SOBRE:

- ☑ La disposición o gravamen de todo o parte sustancial de los activos.
- ☑ La celebración de contratos de administración o gerenciamiento



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1°) Aumento de capital. Sólo podrá delegar en el directorio la época de la emisión, forma y condiciones de pago;

2°) Reducción y reintegro del capital;

3°) Rescate, reembolso y amortización de acciones;

4°) Fusión, transformación y disolución de la sociedad;

5°) Limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones

Estatuto social

- Regula la constitución, organización y funcionamiento de una sociedad;
- Detalla cual es la actividad principal (objeto social) y figura el capital social (que además está en los estados contables);
- Estructura los órganos de administración y representación,
- Fija reglas para el funcionamiento de asambleas y votaciones;
- Denominación (nombre de la sociedad), domicilio y sede social inscripta (son válidas las notificaciones realizadas por CNV en un trámite de autorización de oferta pública)

AUTORIZACION AUTOMATICA ACCIONES

Se incorpora un régimen especial para la oferta pública de acciones por su bajo y mediano impacto, que permite acceder al régimen de oferta pública sin revisión previa de la CNV, bajo un esquema informativo simplificado y con supervisión posterior del organismo.

RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU BAJO IMPACTO

- **Emisiones dentro de los límites establecidos en UVA.**
- **El emisor no estará obligado a preparar, ni presentar, ni publicar, prospectos o documentos similares para su aprobación por la CNV. En caso de preparar algún documento, éste no estará sujeto a la aprobación ni revisión por parte de la CNV**
- **Régimen informativo simplificado (estados financieros anuales y hechos relevantes).**
- **Inicialmente dirigido a inversores calificados.**

RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU MEDIANO IMPACTO

- **Requisitos similares, con mayores límites de emisión.**
- **Prospecto simplificado publicado en AIF sin revisión previa.**
- **Régimen informativo simplificado.**

BYMA EDUCA

Modificaciones recientes **Las normas posteriores flexibilizaron el régimen permitiendo que, cuando la emisora ya se encuentre admitida al Régimen General de Oferta Pública y cumpla con su régimen informativo, puedan participar inversores no calificados**

LA AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA NO IMPLICA LA RENUNCIA DE LA CNV A SU FACULTAD DE SUPERVISIÓN, MANTENIÉNDOSE EL CONTROL EX POST Y LA RESPONSABILIDAD DEL EMISOR POR LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA

ASAMBLEAS

Plazos en Oferta Pública	
Anticipación no menor a 20 días corridos y no mayor a 45 días de la fecha fijada para su celebración.	Publicación de Convocatoria.
20 días corridos antes de la fecha fijada.	El Directorio deberá poner a disposición de los accionistas toda información relevante concerniente a la celebración, la documentación a ser considerada y las propuestas del Directorio
Hasta 5 días corridos antes de la fecha fijada.	Los accionistas que representen por los menos el 2% del capital podrán entregar comentarios o propuestas relativas a la marcha de los negocios sociales.

ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN

DIRECTORIO

- ✓Directores Independientes.
- ✓Comité de Auditoría.
- ✓Periodicidad de las reuniones.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

- ✓Sindicatura o Consejo de Vigilancia.
- ✓Prescindencia.



ASAMBLEA ORDINARIA tiene competencia para designar directores y miembros del órgano de fiscalización.

En oportunidad de celebrarse la misma los accionistas que propongan candidatos a directores titulares o suplentes a la consideración de la asamblea deberán informar, antes de la votación, la condición de independientes o no independientes de los candidatos.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Las emisoras deberán remitir a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, dentro de los 10 días hábiles de producida, la designación de los integrantes de los órganos de administración, fiscalización, titulares y suplentes, y gerentes.

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

MAL DESEMPEÑO DEL CARGO. – LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 19.550)

Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.

INDEPENDENCIA

Inversores y accionistas necesitan información precisa sobre miembros del directorio y principales ejecutivos para evaluar su experiencia, calificación y la eventual existencia de conflicto de intereses que pudiera afectar su capacidad de juicio.

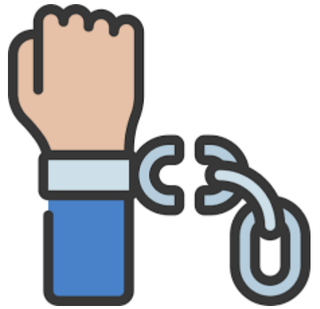
- Contar con dicha información permitirá determinar si dichos funcionarios pueden ser considerados como miembros independientes.

Reviste la calidad de “independiente” aquel director cuya principal relación material con la emisora sea su cargo en el órgano de administración en el que se desempeña.

INDEPENDENCIA

Condiciones del Director independiente: (positivas)

- ✓ TRAYECTORIA PROFESIONAL,
- ✓ IDONEIDAD,
- ✓ CONOCIMIENTOS CALIFICADOS,
- ✓ INDEPENDENCIA DE CRITERIO, ECONÓMICA Y DE INTERESES.



INDEPENDENCIA

NO reúne la condición de independiente, cuando se den una o más de las siguientes circunstancias :

- Sea también miembro del órgano de administración de la controlante u otra sociedad perteneciente al mismo grupo económico de la emisora al momento de su elección o que hubiere cesado durante los 3 años inmediatamente anteriores.

- Esté vinculado a la emisora por una relación de dependencia, o a los accionistas de ésta que tengan en ella “participaciones significativas” o con sociedades en las que estos también tengan “participaciones significativas” durante los últimos 3 años.

- Tenga relaciones profesionales o pertenezca a una sociedad o asociación profesional que mantenga relaciones profesionales con habitualidad o perciba remuneraciones u honorarios de la emisora o los accionistas de ésta que tengan en ella “participaciones significativas”, o con sociedades en las que estos también tengan “participaciones significativas” durante los últimos 3 años anteriores a la designación como director.

- En forma directa o indirecta, venda y/o provea bienes y/o servicios -distintos a los previstos en el acápite anterior - a la emisora o a los accionistas de esta que tengan en ella “participaciones significativas”, por importes sustancialmente superiores a los percibidos como compensación por sus funciones como integrante del órgano de administración. Abarca a las relaciones comerciales que se efectúen durante los últimos 3 años anteriores a la designación como director.

- En forma directa o indirecta, sea titular del 5% o más de acciones con derecho a voto y/o del capital social en la emisora o en una sociedad que tenga en ella una “participación significativa”.

- Haya sido director, gerente, administrador o ejecutivo principal de organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido fondos, por importes superiores a 80 salarios mínimos, vitales y móviles de la sociedad, su controlante y demás sociedades del grupo del que ella forma parte.

- Reciba algún pago, incluyendo la participación en planes o esquemas de opciones sobre acciones, por parte de la sociedad o de las sociedades de su mismo grupo, distintos a los honorarios a recibir en virtud de su función de director.
- Sea cónyuge o conviviente, pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos que, de integrar el órgano de administración, no reunirían la condición de independientes.

- Se haya desempeñado como director en la emisora, su controlante u otra sociedad perteneciente al mismo grupo económico por más de 10 años. La condición de director independiente se recobrará luego de haber transcurrido como mínimo 3 años desde el cese de su cargo como director.

“***Participaciones significativas”*** → hace referencia a las personas que posean acciones que representen al menos el 5% por ciento del capital social y/o de los votos de una emisora, o una cantidad menor cuando tuvieren derecho a la elección de uno o más directores por clase de acciones

REMUNERACIÓN DE DIRECTORES

Se admite remunerar a los Directores con funciones ejecutivas o técnico – administrativas, así como a los gerentes, con opciones de compra de acciones de la propia sociedad.



COMISIÓN FISCALIZADORA

La totalidad de los miembros deben revestir la condición de **INDEPENDIENTES**.

- ✓De contar con un Comité de Auditoría, la sociedad podrá prescindir de la Comisión Fiscalizadora.

- ✓Esta decisión corresponde a la Asamblea Extraordinaria con un quórum del 75%. Y en todos los casos la resolución se adopta con el 75% de los votos presentes, sin aplicarse la pluralidad de votos.

COMITE DE AUDITORIA

En las sociedades con oferta pública de sus **ACCIONES** deberá constituirse un **COMITÉ DE AUDITORÍA (CA)**.

Cuerpo colegiado con tres (3) o más miembros del Directorio cuya **MAYORÍA** deberá necesariamente investir la condición de **INDEPENDIENTE** de la Sociedad, de los accionistas de control y no deberá desempeñar funciones ejecutivas en la sociedad

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESTÁN EXCEPTUADAS DEL CA.

.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

- Opinar sobre la propuesta del Directorio para la designación de los Auditores Externos.
- Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno, los sistemas administrativos contables y toda información financiera y relevante presentada ante la CNV.
- Supervisar la información sobre gestión de riesgos de la sociedad.
- Proporcionar al Mercado información sobre las operaciones donde exista conflicto de intereses con los Directores o accionistas controlantes. Opinar sobre operaciones con partes relacionadas.
- Opinar sobre la propuesta de honorarios al Directorio.
- Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y la razonabilidad de las condiciones de emisión de valores negociables (acciones u ON convertibles).

ANUALMENTE EL COMITÉ ELABORARÁ UN PLAN DE ACTUACIÓN.
LOS DIRECTORES, MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORES ESTÁN OBLIGADOS A PRESTARLES COLABORACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE DISPONGAN.

CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS



Los actos o contratos que la sociedad celebre con una **PARTE RELACIONADA** y que involucre un **MONTO RELEVANTE** deberán **cumplir** con un procedimiento específicamente legislado que involucra:

- Pronunciamiento del Comité de Auditoría acerca de si las condiciones de la operación pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado.

- Podrá contar con informe de dos evaluadoras independientes, las cuales deberán haberse expedido sobre el mismo punto y demás condiciones de la operación.

CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS



PARTE RELACIONADA:

- Directores, miembros del órgano de fiscalización, gerentes generales.
- Personas humanas o jurídicas que tengan el control o posean una participación significativa en el capital social de la emisora o de su accionista controlante.
- Otra sociedad que se halle bajo control común del mismo controlante.
- A los ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos de las personas humanas mencionadas.
- A las sociedades en las que cualquiera de las personas mencionadas previamente tengan una participación significativa (por lo menos 15% del capital social o un cantidad menor cuando tengan derecho a la elección de uno o más directores por clase de acciones)

MONTO RELEVANTE: 1% del patrimonio social



ESTADOS FINANCIEROS

Régimen informativo periódico Normas CNV Titulo IV

Estados contables anuales deben presentarse en el plazo de 70 días corridos de cerrado el ejercicio, o dentro de los 2 días hábiles de su aprobación por el directorio, y como mínimo 20 días corridos antes de la fecha para la cual ha sido convocada la asamblea de accionistas que la considerará .

Estados contables trimestrales dentro de los42 días corridos de cerrado cada trimestre o dentro de los 2 días hábiles de su aprobación por el directorio.

AUDITORES EXTERNOS



- Registro ante la CNV

BYMA EDUCA

BYMA EDUCA

MUCHAS GRACIAS

